وكان يرى أن ما يرتكب من المآثم بسبب الخروج على الحاكم أكثر ضرراً على الأمة مما يرتكبه بظلمه الحاكم الظالم،وإذا كان مثل ذلك وغيره مما قيل في شأنه أو أثر عنه،فإن الواضح البّين في حياته ومنهجه أنه إمام محدث فقيه.

لكن يؤكد المحققون أن إمامته في الحديث، أسبق منها لديه، وأعظم في كيانه من إمامته في الفقه.

بل إنهم ليؤكدون أنه إمام في الحديث ومن طريق هذه الإمامة كانت إمامته في الفقه،ومن هنا عده ابن قتيبة في المحدثين، ولم يعده من الفقهاء، ولعله من علامات صدق تلك الإشارات عنه أنه المحدث، الذي تناقلت الأجيال عنه مسنده المشهور الذي جمعه،والذي أراده ليكون للناس إماماً، كما أثر في بعض أقواله عنه..

ولكنه مع ذلك فهو الفقيه الذي لم يؤلف في الفروع الفقهية كتاباً ولم يمل على أصحابه وتلاميذه شيئاً منها.

بل هو كما يقول أبو زهرة:

كان يبغض أن ينقل عنه شيء ،ثم حمله أصحابه على أن يجيز نقل فقهه، وربما أمضى بتوقيعه فتياه تصديقاً على نقلها وإقراراً بصحة نسبتها إليه لتحري الصحة في الأخذ عنه.

ولهذا فلم يؤثر عنه في الفقه والفتوى من المؤلفات سوى ما ذكره بعض العلماء من أن له بعض كتابات في موضوعات فقهية يسيره منها المناسك الكبير، والمناسك الصغر ورسالة صغيرة في الصلاة. كتبها إلى إمام صلى هو وراءه فأساء ذلك الإمام في صلاته.

لذلك : فالاعتماد في فقه الإمام أحمد بن حنبل، وفي أصول مذهبه على تلاميذه، الذين تناولوا فقهه وسردوا مسائله ونقلوا فتاواه، واصّلوا مذهبه.